



Quitter son poste sans perdre ses droits

Choisir votre voie, suivre les étapes dans le bon ordre, dater chaque délai, préparer l'entretien et éviter les erreurs qui privent d'allocation.

Mis à jour le 29 septembre 2026 · Compagnon de l'article « Démissionner pour se reconvertir : quels droits au chômage ? »

1 300 jours

travaillés sur les 60 derniers mois pour la démission-reconversion, en CDI

2 mois

au plus pour la réponse de Transitions Pro, après réception d'un dossier complet

6 mois

après la validation du projet pour s'inscrire à France Travail et demander l'ARE

456 jours

d'ARE au plus après une rupture conventionnelle avant 55 ans (fin de contrat depuis le 1er septembre 2026)

1 Quelle voie pour vous ? L'arbre de décision

Répondez dans l'ordre. Votre projet passe par une formation certifiante et vous voulez rester salarié ? Étudiez d'abord le projet de transition professionnelle.

Question	Si oui	Si non
1. Êtes-vous en CDI , à temps plein ou à temps partiel ?	Question 2.	Les voies de ce guide supposent un CDI : interrogez France Travail.
2. Avez-vous 1 300 jours travaillés sur les 60 derniers mois , hors congés sans solde, sabbatiques et disponibilité ?	Question 3.	Pas de démission-reconversion pour l'instant. Question 4.
3. Votre projet demande-t-il une formation, ou est-ce une création ou reprise d'entreprise ?	Démission-reconversion possible (page 2). Faites aussi la question 4.	Question 4.
4. Votre employeur accepte-t-il de discuter d'une rupture conventionnelle ?	Rupture conventionnelle possible (pages 3 et 4).	Rien ne l'y oblige. Question 5.
5. Votre cas figure-t-il parmi les démissions « légitimes » (liste limitative de France Travail) ?	Faites-le confirmer par France Travail avant de démissionner.	Démission classique : pas d'ARE, sauf réexamen après 121 jours, jamais automatique.

Ma voie principale

Ma voie de repli si la première se ferme

2 Démission-reconversion : la check-list dans l'ordre

L'ordre des étapes est impératif : une démission donnée trop tôt ferme le dispositif. Ne passez à une ligne que lorsque la précédente est cochée.

Étape	Règle ou délai	Ma date	Fait
1. Vérifier mes conditions : CDI, 1 300 jours travaillés sur les 60 derniers mois	Rassemblez de quoi justifier chaque période d'activité, chez tous vos employeurs		☐
2. Prendre rendez-vous pour un conseil en évolution professionnelle (CEP) , auprès de l'Apec pour les cadres	Obligatoire, avant la démission. Gratuit		☐
3. Construire le projet avec le conseiller : la formation visée, ou la création ou reprise d'entreprise	Il doit pouvoir être reconnu « réel et sérieux »		☐
4. Déposer la demande d'attestation auprès de Transitions Pro de ma région	Notez la date de réception du dossier complet : elle fait courir le délai de réponse		☐
5. Recevoir la réponse de la commission paritaire	Deux mois au plus après réception du dossier complet. Refus : recours possible dans les deux mois, avec des éléments nouveaux		☐
6. Remettre ma démission , l'attestation en main, puis effectuer mon préavis	Seulement maintenant. Gardez une copie de l'attestation et de la lettre		☐
7. M'inscrire à France Travail et demander l'ARE	Dans les 6 mois qui suivent la validation du projet		☐
8. Engager les démarches prévues dans mon projet (entrée en formation, démarches de création ou de reprise)	France Travail vérifie dans les 6 mois après l'ouverture des droits		☐

Le point de non-retour : avant de signer ma lettre de démission

- ☐ J'ai eu mon conseil en évolution professionnelle, et je peux le prouver.
- ☐ J'ai reçu l'**attestation** de Transitions Pro indiquant que mon projet est réel et sérieux (un simple accusé de dépôt ne suffit pas).
- ☐ J'ai noté la date limite d'inscription à France Travail, 6 mois après la validation.
- ☐ J'ai prévu comment engager mon projet vite après l'ouverture de mes droits.

Date de validation du projet

Ouverture de mes droits

Date limite d'inscription (+ 6 mois)

Contrôle au plus tard (+ 6 mois)

Après l'ouverture des droits, sans motif valable pour ne pas avoir engagé le projet, France Travail radie pendant 4 mois et supprime l'allocation pendant la même durée. Le montant et la durée de l'ARE suivent ensuite les règles générales.

3

Rupture conventionnelle : votre calendrier à remplir

Du premier entretien au premier versement de l'ARE, chaque délai s'ajoute au précédent. Remplissez au crayon.

Étape	Règle	Ma date
Entretien(s) avec l'employeur	Un ou plusieurs, pour fixer les conditions, dont la date de fin du contrat	
Signature de la convention	Point de départ du délai de rétractation	
Fin du délai de rétractation	15 jours calendaires après la signature, pour chaque partie	
Demande d'homologation à la DREETS	En ligne, sur le service TéléRC, après la rétractation	
Fin du délai d'homologation	15 jours ouvrables. Sans réponse, la convention est homologuée	
Fin du contrat	Au plus tôt le lendemain de l'homologation, à la date fixée dans la convention	
Premier versement estimé	Fin du contrat, plus le total des délais calculés ci-dessous	

Mes délais avant le premier versement

Délai	Règle	Mes jours
Délai d'attente	7 jours, dans tous les cas	7
Différé congés payés	Lié à l'indemnité de congés payés, 30 jours au plus	
Différé spécifique	Si l'indemnité dépasse le minimum légal : (indemnité moins minimum) divisé par 111,8 (valeur 2026), 150 jours au plus	
Total	Nombre de jours sans allocation après la fin du contrat	

Exemple de calcul (montants fictifs)

Indemnité négociée : 25 000 €, minimum du simulateur : 15 000 €. Les 10 000 € au-dessus du minimum, divisés par 111,8, donnent environ 89 jours de différé spécifique, plus le délai d'attente et un éventuel différé congés payés. France Travail fait le calcul exact.

Ma durée maximale d'ARE (contrat terminé depuis le 1er septembre 2026)

- ☐ Moins de 55 ans à la fin du contrat : **456 jours** au plus, environ 15 mois.
- ☐ 55 ans et plus : **624 jours** au plus, environ 20,5 mois. Prolongation possible, examinée au cas par cas par France Travail.

C'est la date de fin du contrat qui compte, pas celle de la signature. Le montant de l'allocation ne change pas : reportez-le tel que France Travail l'indique.

Préparer l'entretien de rupture conventionnelle

Ce n'est un droit ni pour vous ni pour l'employeur. Arrivez avec vos chiffres, vos priorités et une solution de repli.

Avant l'entretien

- ☐ J'ai calculé mon **minimum** avec le simulateur du Code du travail numérique, et vérifié si l'indemnité conventionnelle est plus favorable.
- ☐ J'ai estimé le **différé** qu'entraînerait chaque somme au-dessus du minimum (page 3).
- ☐ J'ai calculé combien de mois je peux tenir, avec l'ARE puis sans.
- ☐ J'ai choisi la **date de fin de contrat** visée et ma **voie de repli** (page 1).

Ce que l'employeur a en tête

Depuis le 1er janvier 2026, la contribution patronale sur la part exonérée de l'indemnité est passée de 30 % à 40 %. Vous ne touchez pas moins, mais la rupture coûte plus cher à l'employeur : attendez-vous à une négociation serrée. Un départ bien préparé (dossiers transmis, date qui arrange le service) est souvent votre meilleur argument.

Mes points à négocier

Point	Mon plancher	Ma demande	Accord obtenu
Indemnité spécifique (au moins l'indemnité légale ou conventionnelle)			
Date de fin du contrat			
Calendrier des entretiens et de la signature			
Passation de mes dossiers			

Questions à poser pendant l'entretien

- Êtes-vous ouvert à une rupture conventionnelle, et sur quelle base ?
- Quel montant d'indemnité proposez-vous, et comment est-il calculé ?
- Quelle date de fin de contrat convient à l'organisation du service ?
- Qui prépare la convention et la demande d'homologation ?

Pour ouvrir la discussion (à adapter)

« Je prépare une reconversion vers **métier ou projet**. Je souhaite partir dans de bonnes conditions pour le service et vous propose d'en discuter dans le cadre d'une rupture conventionnelle, avec une fin de contrat vers le **date** et une passation organisée d'ici là. »

Après la signature, chaque partie dispose de 15 jours calendaires pour se rétracter : relisez la convention à tête reposée et refaites le calcul de la page 3 avec le montant signé. Pour une négociation délicate, consultez un avocat en droit du travail.

5 Les pièges qui font perdre les droits

Chacune de ces erreurs peut coûter des mois d'allocation. Cochez la parade quand elle est en place.

Le piège	Ce qu'il coûte	La parade	Fait
Démisionner avant l'attestation de Transitions Pro	Le dispositif se ferme : l'erreur la plus fréquente	CEP, puis attestation, puis lettre de démission (page 2)	☐
Croire qu'une démission ordinaire ouvre l'ARE	Pas d'ARE, sauf cas légitime ou réexamen après 121 jours, sans garantie	Démision-reconversion, ou cas légitime confirmé par France Travail	☐
Tenir la rupture conventionnelle pour acquise	Un refus de l'employeur, sans plan B	Préparer une voie de repli avant l'entretien	☐
Compter sur 18 mois d'ARE après une rupture conventionnelle	Un budget faux : maximum plus court pour un contrat terminé depuis le 1er septembre 2026	Reprendre la durée maximale de la page 3	☐
Oublier les différés	Un premier versement repoussé de plusieurs mois	Calculer les délais (page 3) avant de fixer l'indemnité	☐
Laisser passer les 6 mois après l'attestation	Le délai pour s'inscrire à France Travail est dépassé	Noter la date limite dès la validation	☐
Ne pas engager le projet après l'ouverture des droits	Radiation de 4 mois, allocation supprimée autant	Garder la preuve de chaque démarche (inscription, rendez-vous, devis)	☐

Qui contacter, pour quoi

Apec : le conseil en évolution professionnelle des cadres, gratuit. **Transitions Pro** de votre région : le dossier de démission-reconversion. **France Travail** : vos droits à l'ARE, les démissions légitimes, les différés. **Un avocat en droit du travail** : une négociation délicate.

Préparez votre départ avec Nouveau Cap



L'application Android pour les cadres de 40 ans et plus qui changent de métier : comparer et tester vos pistes, suivre un plan de 90 jours avec des scripts d'enquête métier, calculer le nombre de mois que vous pouvez tenir selon votre scénario de départ, avec l'ARE que France Travail vous indique. Elle ne dépose aucun dossier à votre place. En préparation : **soyez prévenu du lancement**.

Sources (consultées pour la mise à jour du 29 septembre 2026) : Unédic, fiches « Démission pour poursuivre un projet professionnel », « Démission », « Différé d'indemnisation spécifique » et « Différé congés payés », circulaire n° 2026-01 (valeur du diviseur du différé spécifique), « Assurance chômage : ce qui change le 1er septembre 2026 » ; France Travail, « Je veux démissionner et j'ai un projet de reconversion » et « Les démissions qui donnent droit à l'allocation » ; Transitions Pro, dispositif démission-reconversion ; service-public.fr, fiches F34991, F10033 et F31539 ; Code du travail numérique, simulateur d'indemnité de rupture conventionnelle ; ministère du Travail, mise en œuvre de l'accord sur les ruptures conventionnelles. Liens complets dans l'article : nouveau-cap.pixapop.fr/blog/demission-rupture-conventionnelle-reconversion/.

Informations générales, pas un conseil juridique personnalisé. Les règles évoluent et chaque cas est particulier : vérifiez vos droits auprès de France Travail et de Transitions Pro avant de démissionner ou de signer. Guide édité par Pixapop (Cyril Gayet EI), éditeur de Nouveau Cap.